PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Facturation électronique : démarrage et conformité

04-70 Facturation électronique - Guide pratique de démarrage — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Les grandes entreprises et ETI doivent assurer l'émission via plateforme agréée et le e-reporting dès le 1er septembre 2026.
2. Une facture reçue par mail ou papier reste valable pour le paiement et la déduction de TVA, mais ne dispense pas le fournisseur de la transmission électronique.
3. La mise en conformité repose sur une trajectoire documentée et datée pour éviter les sanctions en cas de difficultés réelles.

Principes de la phase de démarrage

Notion	À retenir
Maintien calendrier	À compter du **1er septembre 2026**, capacité de réception obligatoire et émission via **plateforme agréée** (**art. 289 bis du CGI**).
Continuité économique	Règles de fond (**dette**, **paiement**, **TVA**) inchangées : facture **mail**, **PDF** ou **papier** valable pour le paiement et la déduction (**art. 271 CGI**) si l'opération est réelle ; pas une dispense de transmission électronique.
Absence sanction	Pas de sanction pour les **difficultés réelles et documentées** avec **actions de correction**, contrairement à l'**inertie** ou l'**évitement**.

Réception des factures et continuité des paiements

Notion	À retenir
Désigner plateforme	Engager la démarche via **logiciel**, **expert-comptable**, **banque** ou prestataire, sans interrompre l'activité ni bloquer les paiements.
Difficultés internes	Maintenir le traitement malgré les problèmes d'**organisation** ou d'**intégration informatique** via des **modalités transitoires** avec **traçabilité**.
Demande régularisation	Le destinataire peut demander la transmission par le **circuit attendu**, mais cela n'est pas obligatoire et ne conditionne pas le paiement.
Gestion doublons	Comparer **numéro**, **fournisseur**, **client**, **date** et **montants** pour désigner une **facture de référence** et marquer les autres comme **copies**. Envoi alternatif rattaché à l'original (mention **duplicata** ou **copie de continuité**).
Éléments à conserver	Conserver la **facture**, les **échanges**, les **preuves d'incident** ou de **rejet** et les éléments anti-doublons pour démontrer la **bonne foi**.

Émission des factures obligatoires sans interruption d'activité

Notion	À retenir
Obligation non suspendue	À compter du **1er septembre 2026**, les **grandes entreprises** et **ETI** doivent émettre via une **plateforme agréée** même si le dispositif n'est pas stabilisé.
Bascule progressive	L'entreprise prête sur une **partie du périmètre** doit commencer l'émission électronique sans attendre la stabilisation totale de l'ensemble.
Identification plateforme	Vérifier **SIREN**, **SIRET** ou **dénomination**, contacter la **plateforme/prestataire**, puis confirmer avec le **client** si besoin.
Rejet vs Refus	Le **rejet** est une **anomalie technique** ; le **refus** est un **statut de cycle de vie** de l'acheteur pour motifs limités par la norme.
Indisponibilité plateforme	Utiliser un **canal alternatif** si la plateforme est indisponible, sous condition de **régularisation électronique** dès le rétablissement.

Anticipation de l'émission électronique

Notion	À retenir
Entrée volontaire	Possible avant l'échéance du **1er septembre 2027** (ex: **PME, TPE, micro-entreprises**) pour tester outils et former équipes.
Règles émission	Doit passer par une **plateforme agréée** en respectant les **règles générales de facturation** et les mentions requises (fournisseur, client, opération).
Échec de l'émission	Retour temporaire aux **modalités habituelles** possible si l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation, sous réserve de **corriger les difficultés** et d'**éviter la double facturation**.
Imposition par client	Le client **ne peut pas imposer** l'émission électronique avant l'échéance de **2027**, ni refuser le paiement au seul motif que la facture n'est **pas électronique**.

E-reporting : obligations et régularisation

Notion	À retenir
Obligation distincte	Transmission de données de transaction et de paiement via **plateforme agréée** (**art. 290 et 290 A du CGI**) dès le **1er septembre 2026**.
Données disponibles vs non produites	Données **disponibles** (incident technique) : conserver et transmettre **dès que possible**. Données **non produites** : correction du **paramétrage** ou du **processus interne** avec l'éditeur/prestataire.
Validité des opérations	Difficulté de e-reporting : **ne remet pas en cause** la validité des factures, le paiement ou la poursuite de l'activité.
Régularisation des données	Identifier le **périmètre**, distinguer **données absentes** et **erronées**, puis transmettre ou corriger via la **plateforme** sans **doublon** ni **incohérence** comptable.

Gestion des incidents de démarrage

Notion	À retenir
Incident origine tierce	L'entreprise doit **piloter sa mise en conformité**, **signaler la difficulté** et **suivre sa résolution** (si l'incident est réel et documenté).
Incident outil État	L'indisponibilité de l'**annuaire** ne bloque pas la facturation : usage de **copies antérieures** ou d'**adresses Peppol**.

Conformité et dialogue administratif

Notion	À retenir
Trajectoire sérieuse	Produire éléments **concrets, datés, cohérents** (`plateforme agréée`, `calendrier de raccordement`, `tests`, `tickets support`, `consignes internes`). Pas de **simple déclaration d'intention**.
Dialogue administratif	Administration contacte entreprise : **comprendre la difficulté** et **vérifier les démarches**. Obligation réception : **mise en demeure** sous **3 mois** avant amende.
Sanctions non automatiques	Amende par facture (**art. 1737 du CGI**) ou e-reporting (**art. 1788 D**). Sanctions non automatiques si difficulté **réelle, documentée et suivie d'actions de correction**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le rejet d'une facture (anomalie technique) avec le refus de l'acheteur (statut lié à la norme).
- ⚠ Croire que la phase de démarrage suspend ou reporte le calendrier légal.
- ⚠ Penser qu'une facture reçue par un canal habituel dispense le fournisseur de son obligation de transmission électronique.
- ⚠ Considérer qu'une simple déclaration d'intention suffit à prouver une trajectoire de mise en conformité.

Sigles et définitions

Plateforme agréée	Intermédiaire technique habilité par l'administration pour émettre, transmettre ou recevoir les factures et transmettre les données.
e-reporting	Obligation de transmission à l'administration des données de transaction et de paiement via une plateforme agréée.
Régularisation	Action de transmettre ou corriger électroniquement une facture ou une donnée sans créer de double paiement ou déclaration.
Trajectoire de mise en conformité	Ensemble des démarches documentées et cohérentes démontrant une progression vers le respect des obligations.
Rejet	Anomalie technique de transmission ou de contrôle constatée par une plateforme.
Statut refusée	Statut du cycle de vie de la facture posé par l'acheteur pour des motifs limitativement prévus par la norme.
Duplicata	Exemplaire d'une facture envoyé par un canal alternatif pour assurer la continuité du traitement.
Annuaire	Outil mis à disposition des plateformes par l'État pour permettre l'adressage des factures vers le destinataire.

Auto-test

1. Quelle est la date d'obligation d'émission pour les PME et TPE ?
2. Quel article du Code général des impôts fixe le principe du recours obligatoire à une plateforme agréée ?
3. Un client peut-il refuser le paiement au seul motif que la facture n'est pas électronique ?
4. Quel est le délai de mise en demeure avant amende pour l'obligation de réception ?
5. Comment doit être appelée une facture envoyée par canal alternatif pour éviter les doublons ?

Réponses : **1.** 1er septembre 2027 · **2.** Article 289 bis · **3.** Non · **4.** 3 mois · **5.** Duplicata ou copie de continuité

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.